

# Amparo indirecto contra actos en juicio

*Por qué lo desechan y cuándo sí procede: derechos sustantivos y adjetivos*

Lectura de 10 minutos · Nivel: licenciatura · Actualizado al 2 de octubre de 2026

## RESUMEN

Desde la Ley de Amparo de 2013, el amparo indirecto contra actos dictados dentro de un juicio sólo procede cuando afectan materialmente derechos sustantivos. Esta lectura explica la regla del artículo 107, fracción V, las dos condiciones que fijó el Pleno de la Suprema Corte, la diferencia entre derechos sustantivos y adjetivos, por qué dejó de aplicarse el criterio del «grado predominante o superior», qué actos cumplen la regla y cuáles no, y qué hacer con una violación procesal: prepararla durante el juicio y hacerla valer en el amparo directo.

**PALABRAS CLAVE** amparo indirecto · actos de imposible reparación · derechos sustantivos · derechos adjetivos · violaciones procesales · amparo directo · artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo

## IDEAS CLAVE

- Contra actos dictados dentro de un juicio, el amparo indirecto procede sólo si son de imposible reparación: si afectan materialmente derechos sustantivos.
- Dos condiciones: que el acto impida ejercer un derecho en forma presente y que ese derecho sea sustantivo, no procesal.
- Los derechos sustantivos son los «bienes de la vida»: patrimonio, familia, estado civil, libertad, honor, intimidad.
- Prueba práctica: si el agravio desaparecería al ganar el juicio, el acto es adjetivo y debe esperar al amparo directo.
- La violación procesal no queda sin defensa: se impugna durante el juicio y se hace valer contra la sentencia definitiva.

## ÍNDICE

|   |                                               |   |    |                                     |   |
|---|-----------------------------------------------|---|----|-------------------------------------|---|
| 1 | Introducción: desechada por improcedente      | 2 | 7  | Contra qué actos es improcedente    | 4 |
| 2 | Dos vías: amparo directo e indirecto          | 2 | 8  | Cuándo sí procede                   | 5 |
| 3 | La regla: el artículo 107, fracción V         | 2 | 9  | Qué hacer con la violación procesal | 5 |
| 4 | Las dos condiciones                           | 3 | 10 | Dos preguntas antes de promover     | 6 |
| 5 | Derechos sustantivos y adjetivos              | 3 | 11 | Conclusión                          | 6 |
| 6 | La trampa: el «grado predominante o superior» | 3 |    | Glosario                            | 6 |
|   |                                               |   |    | Preguntas para el repaso            | 7 |
|   |                                               |   |    | Fuentes                             | 7 |

## Introducción: desechada por improcedente

El juez desechó la excepción de falta de personalidad que opuso el demandado. Su abogado, seguro de que esa decisión le causa un daño que ninguna sentencia podrá reparar, promueve de inmediato un amparo indirecto. La respuesta llega en un solo acuerdo: demanda desechada de plano, por improcedente. ¿Qué hizo mal?

La respuesta está en una regla que la Ley de Amparo de 2013 formuló con precisión y que la Suprema Corte desarrolló en jurisprudencia: no todo acto dictado dentro de un juicio puede combatirse de inmediato. Algunos sí; la mayoría tiene que esperar a la sentencia.

## Dos vías: amparo directo e indirecto

El juicio de amparo tiene dos vías. Cuál procede depende, en gran parte, del momento y de la naturaleza del acto que se reclama <sup>1</sup>:

| VÍA              | CONTRA QUÉ PROCEDE                                                                                                                              | ANTE QUIÉN                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Amparo directo   | Sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, incluidas las violaciones procesales cometidas durante el procedimiento  | Tribunales colegiados de circuito |
| Amparo indirecto | Normas generales, actos de autoridad fuera de juicio y, excepcionalmente, actos dentro de juicio de imposible reparación, entre otros supuestos | Juzgados de distrito              |

La regla general es que las violaciones cometidas durante el procedimiento se reclaman al final, en el amparo directo contra la sentencia. El amparo indirecto contra actos dentro del juicio es la excepción.

## La regla: el artículo 107, fracción V

**LEY** Ley de Amparo, art. 107, fracción V <sup>1</sup>

El amparo indirecto procede «[c]ontra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte».

La ley no deja el concepto de «imposible reparación» a la interpretación libre: lo define. Y su definición exige dos cosas, que el Pleno de la Suprema Corte separó en 2014.

## Las dos condiciones

### TESIS DEL SEMANARIO

Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), Pleno de la Suprema Corte, registro digital 2006589 <sup>2</sup>

«[...] la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento [...].»

La primera condición mira al **momento** del daño: el acto debe impedir ya, en el presente, el ejercicio de un derecho. La segunda mira a la **naturaleza** del derecho: debe ser sustantivo, porque la afectación de un derecho procesal no es actual, sino que depende de que la violación llegue o no a influir en el resultado del juicio.

## Derechos sustantivos y adjetivos

Un tribunal colegiado definió la distinción en jurisprudencia:

### TRIBUNAL COLEGIADO

Jurisprudencia I.8o.C. J/2 (10a.), Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, «Derechos sustantivos. Su diferencia con los derechos adjetivos», registro digital 2013976 <sup>3</sup>

«De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo.»

Los derechos adjetivos son, en palabras de la misma tesis, «las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida»: dónde se notifica a una parte, qué pruebas se le admiten, qué juez conoce del asunto.

## La trampa: el «grado predominante o superior»

Con la ley anterior, la Suprema Corte admitía una excepción: el amparo indirecto procedía también contra ciertas violaciones procesales que afectaban a las partes «en grado predominante o superior», como las relativas a la personalidad (P./J. 4/2001) o a la competencia

(P./J. 55/2003) <sup>2,4</sup>. La Ley de Amparo de 2013 no recogió esa excepción, y la Corte declaró expresamente que esos criterios quedaron atrás:

#### TESIS DEL SEMANARIO

Jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), Pleno de la Suprema Corte, registro digital 2011428 <sup>4</sup>

«Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior [...].»

Ésta es la trampa en que cae quien estudió con la jurisprudencia anterior a 2013, o quien encuentra en una búsqueda una tesis vieja sin revisar si sigue vigente.

## Contra qué actos es improcedente

Con la regla vigente, la jurisprudencia ha declarado improcedente el amparo indirecto contra actos como éstos:

| ACTO DENTRO DEL JUICIO                                                | CRITERIO                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| La resolución que desecha la excepción de falta de personalidad       | P./J. 37/2014 <sup>2</sup>                |
| La resolución que desecha o desestima la excepción de incompetencia   | PC.I.C. J/7 C <sup>5</sup>                |
| La resolución que declara infundada una recusación                    | 2a./J. 29/2021 <sup>6</sup>               |
| La resolución que revoca la caducidad decretada en primera instancia  | P./J. 1/2016 <sup>4</sup>                 |
| El auto que no autoriza el domicilio señalado para oír notificaciones | VII.2o.C.20 K, tesis aislada <sup>7</sup> |

Ninguno de esos actos priva hoy a la persona de un bien de la vida. La Segunda Sala lo explicó con una idea que sirve como prueba práctica:

#### TESIS DEL SEMANARIO

Jurisprudencia 2a./J. 29/2021 (10a.), Segunda Sala, registro digital 2023342 <sup>6</sup>

«[...] cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo [...].»

Si el agravio desaparece al ganar el juicio, el acto es adjetivo.

## Cuándo sí procede

Hay, en cambio, actos cuyo daño no se borra aunque la persona gane:

| ACTO DENTRO DEL JUICIO                                                                                                 | POR QUÉ AFECTA UN DERECHO SUSTANTIVO                                                                               | CRITERIO                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| La resolución definitiva que deja insubsistente un embargo                                                             | El acreedor pierde su garantía de pago y su prelación, y de eso no podrá ser resarcido aun con sentencia favorable | 1a./J. 74/2019 <sup>8</sup>                 |
| La interlocutoria que decreta la remoción de un albacea                                                                | Compromete su patrimonio y su situación jurídica de forma inmediata                                                | PR.C.CS. J/21 C <sup>9</sup>                |
| La resolución que establece, restringe o suspende la convivencia provisional de un menor con el progenitor no custodio | El tiempo de convivencia perdido no lo devuelve ninguna sentencia                                                  | VII.2o.C.159 C, tesis aislada <sup>10</sup> |

La Primera Sala explicó el caso del embargo con claridad: la determinación que lo deja sin efectos vulnera la facultad del acreedor de sustraer los bienes de la libre disposición del deudor, «de la que ya no podrá ser resarcido aun cuando obtenga sentencia favorable», por lo que no es necesario esperar a la sentencia definitiva <sup>8</sup>.

## Qué hacer con la violación procesal

¿Entonces la violación procesal se queda sin defensa? No: se prepara y se espera. La Ley de Amparo exige dos pasos <sup>1</sup>:

**LEY** Ley de Amparo, art. 171 <sup>1</sup>

«Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando la persona quejosa las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.»

El mismo artículo exceptúa de ese requisito los amparos que afecten derechos de menores o incapaces, el estado civil, el orden o la estabilidad de la familia, a ejidatarios, comuneros o trabajadores, a personas en clara desventaja social y los de naturaleza penal promovidos por la persona inculpada. Y el artículo 172 enumera las violaciones procesales que afectan las defensas de la persona quejosa en los juicios civiles, administrativos, agrarios y del trabajo; entre otras, que se desechen las pruebas legalmente ofrecidas (fr. III) o que la autoridad recusada continúe conociendo del juicio (fr. X) <sup>1</sup>.

## Dos preguntas antes de promover

Frente a un acto dictado dentro del juicio, conviene hacerse dos preguntas antes de promover:

1. ¿El acto quita un bien de la vida —el patrimonio, la libertad, la familia— y no sólo una regla del procedimiento?
2. ¿Ese daño se consuma ya, aunque después se gane el juicio?

Si las dos respuestas son afirmativas, el amparo indirecto es la vía, una vez agotado el recurso que proceda. Si alguna es negativa, la violación debe prepararse durante el juicio y guardarse para el amparo directo. El riesgo de equivocarse es concreto: el artículo 113 obliga al juez a desechar de plano la demanda cuando exista «causa manifiesta e indudable de improcedencia»<sup>1</sup>.

## Conclusión

El amparo indirecto no es la vía para cualquier inconformidad dentro del juicio: es para el acto que quita hoy lo que ninguna sentencia podrá devolver. Distinguir entre derechos sustantivos y adjetivos, y entre el daño presente y el daño que depende del resultado del juicio, es lo que separa una demanda admitida de una desechada de plano.

## Glosario

### Amparo indirecto

El que se promueve ante un juez de distrito contra normas generales, actos fuera de juicio y, excepcionalmente, actos en juicio de imposible reparación, entre otros.

### Amparo directo

El que se promueve ante un tribunal colegiado contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio; en él se hacen valer también las violaciones procesales.

### Acto de imposible reparación

El que afecta materialmente derechos sustantivos, de modo que su daño no se repara con una sentencia favorable.

### Derecho sustantivo

El que protege un bien de la vida: patrimonio, familia, estado civil, libertad, honor, intimidad.

### Derecho adjetivo o procesal

El que establece las reglas para obtener del Estado la protección de los derechos sustantivos.

### Violación procesal

Infracción a las leyes del procedimiento cometida durante el juicio.

### Desechamiento de plano

Rechazo inmediato de la demanda por una causa manifiesta e indudable de improcedencia.

## Preguntas para el repaso

1. ¿Qué dos condiciones derivó el Pleno de la Suprema Corte del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo?
2. Explique la diferencia entre un derecho sustantivo y uno adjetivo con dos ejemplos de cada uno.
3. ¿Por qué ya no pueden aplicarse los criterios del «grado predominante o superior»?
4. Aplique la «prueba» de la Segunda Sala a la resolución que declara infundada una recusación.
5. ¿Por qué la resolución que deja insubsistente un embargo sí es de imposible reparación?
6. ¿Qué debe hacer un abogado durante el juicio para poder reclamar después una violación procesal en el amparo directo?

### CÓMO CITAR ESTA LECTURA

Iurexia, «Amparo indirecto contra actos en juicio. Por qué lo desechan y cuándo sí procede: derechos sustantivos y adjetivos», *Derecho mexicano, explicado*, material de lectura, actualizado al 2 de octubre de 2026.

Material académico e informativo. No sustituye la asesoría de un abogado. Iurexia es una plataforma de inteligencia artificial para el trabajo jurídico en México: iurexia.com.

## Fuentes

Los números en el texto remiten a esta lista. Las traducciones de textos escritos en otros idiomas son propias, salvo que se diga otra cosa. Enlaces consultados el 2 de octubre de 2026.

1. LEY Ley de Amparo (DOF 2 de abril de 2013; texto vigente, última reforma DOF 16 de octubre de 2025), arts. 107, fr. V; 113; 170, fr. I; 171 y 172. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp.pdf>
2. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), Pleno, registro digital 2006589. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006589>
3. TRIBUNAL COLEGIADO Jurisprudencia I.8o.C. J/2 (10a.), Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital 2013976. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2013976>
4. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), Pleno, registro digital 2011428. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2011428>
5. TRIBUNAL COLEGIADO Jurisprudencia PC.I.C. J/7 C (10a.), Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital 2007462. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2007462>
6. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia 2a./J. 29/2021 (10a.), Segunda Sala, registro digital 2023342. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023342>
7. TRIBUNAL COLEGIADO Tesis aislada VII.2o.C.20 K (10a.), registro digital 2008004. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2008004>
8. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia 1a./J. 74/2019 (10a.), Primera Sala, registro digital 2021227. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2021227>
9. TRIBUNAL COLEGIADO Jurisprudencia PR.C.CS. J/21 C (11a.), Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, registro digital 2028036. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028036>
10. TRIBUNAL COLEGIADO Tesis aislada VII.2o.C.159 C (10a.), registro digital 2017947. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2017947>